فيستحق الاجرة عند دفعه الى المستأجر (و) تستقر الاجرة كلها في ذمة المستأجر أيضا فيما اذا كانت الاجارة على مدة (بانتهاء المدة) حيث سلمت اليه العين التي وقعت الاجارة عليها ولا حائل عن الانتفاع ولو لم ينتفع (وكذا) تستقر الاجرة أيضا (ببذل تسليم العين) المعينة العمل في الذمة (اذا مضت مدة يمكن استيفاء المنفعة فيها ولم تستوف) كما لو قال اكتريت منك هذه الدابة لأركبها الى بلد كذا ذاهبا وآيابا بكذا وسلمها اليه المؤجر ومضت مدة يمكن فيها ذهابه الى ذلك البلد ورجوعه على العادة ولم يفعل نقل ذلك في المغني عن الاصحاب (ويصح شرط تعجيل الاجرة) على محل استحقاقها كما لو آجره داره سنة خمس في سنة ثلاث وشرط عليه تعجيل الاجرة في يوم العقد (وتأخيرها) كما لو شرط المستأجر على المؤجر أن لا تحل عليه الاجرة الا عند ابتداء سنة سبع (وان اختلفا) أي المؤجر والمستاجر (في قدرها) ي الاجارة ولا بينة لاحدهما أو لهما بينة (تحالفا) فيحلف المؤجر ما آجرتك بكذا وانما آجرتك بكذا ثم مستأجر ما استاجرت بكذا وانما استاجرت بكذا فان نكل أحدهما لزمه ما قال صاحبه بيمينه (و) ان لم يرض أحدهما بقول صاحبه (تفاسخا) بلا حكم حاكم (فان كان قد استوفى) المستاجر (ماله أجرة فاجرة المثل) أي مثل تلك العين في مدة الاستيفاء (والمستاجر امين لا يضمن) ما تلف (ولو شرط على نفسه الضمان الا) بالتعدي أو (بالتفريط ويقبل قوله) بيمينه (في انه لم يفرط أو) ادعى المستاجر (أن ما استأجره) من دابة أو رقيق (ابق أو شرد أو مرض أو مات) وكانت دعواه في المدة أو بعدها قبل قوله بيمينه لانه مؤتمن والاصل عدم الانتفاع (وان شرط) مؤجر الدابة (عليه) أي على مستاجرها (أن لا يسير بها في الليل او) شرط عليه ان لا يسير بها (وقت القائلة أو) شرط عليه أن (لا يتاخر بها عن القافلة ونحو ذلك مما فيه غرض صحيح) للمؤجر (فخالف) أي خالف المستاجر ما شرط عليه (ضمن) لمخالفته الشرط (ومتى انقضت مدة الاجارة) الصحيحة (رفع المستاجر يده) عن العين المستاجرة (ولم يلزمه الرد ولا مؤنته كالمودع) بخلاف العارية وتكون بعد انقضاء مدة الاجارة في يده امانة وان تلفت من غير تفريط فلا ضمان عليه

* (باب المسابقة) *

وهي المجاراة بين الحيوان ونحوه (وهي جائزة في السفن والمزاريق والطيور وغيرها) كالرماح والاحجار (وعلى الاقدام وبكل الحيوانات) كالخيل والابل والبغال والحمير والبقر والفيلة اما جواز المسابقة فقد أجمع عليه المسلمون في الجملة (لكن لا يجوز أخذ العوض الا في مسابقة الخيل والابل والسهام) أي النشاب والنبل اذا تقرر هذا فانما تصح المسابقة اذا كان فيها جعل (بشروط خمسة أحدها تعيين المركوبين) في المسابقة (أو الراميين) في المناضلة (بالرؤية) فيهما سواء كانا اثنين أو جماعتين لا الراكبين ولا القوسين الشرط (الثاني اتحاد المركوبين) في المسابقة (أو القوسين) في المناضلة (بالنوع) فلا يصح بين عربي وهجين ولا قوس عربي وفارسي والعربي قوس النبل والفارسي قوس النشاب قاله الازهري الشرط (الثالث تحديد المسافة) والغاية (بما جرت به العادة) وذلك اما بالمشاهدة أو بالذرع لان الاصابة تختلف بالقرب والبعد واما تقييد ذلك بما جرت به عادة الرماة فلان المدى الذي تتعذر الاصابة فيه غالبا وهو ما زاد على ثلثمائة ذراع يفوت به الغرض المقصود بالرمي وقد قيل انه مارمى في اربعمائة ذراع الا عقبة بن عامر الجهني الشرط